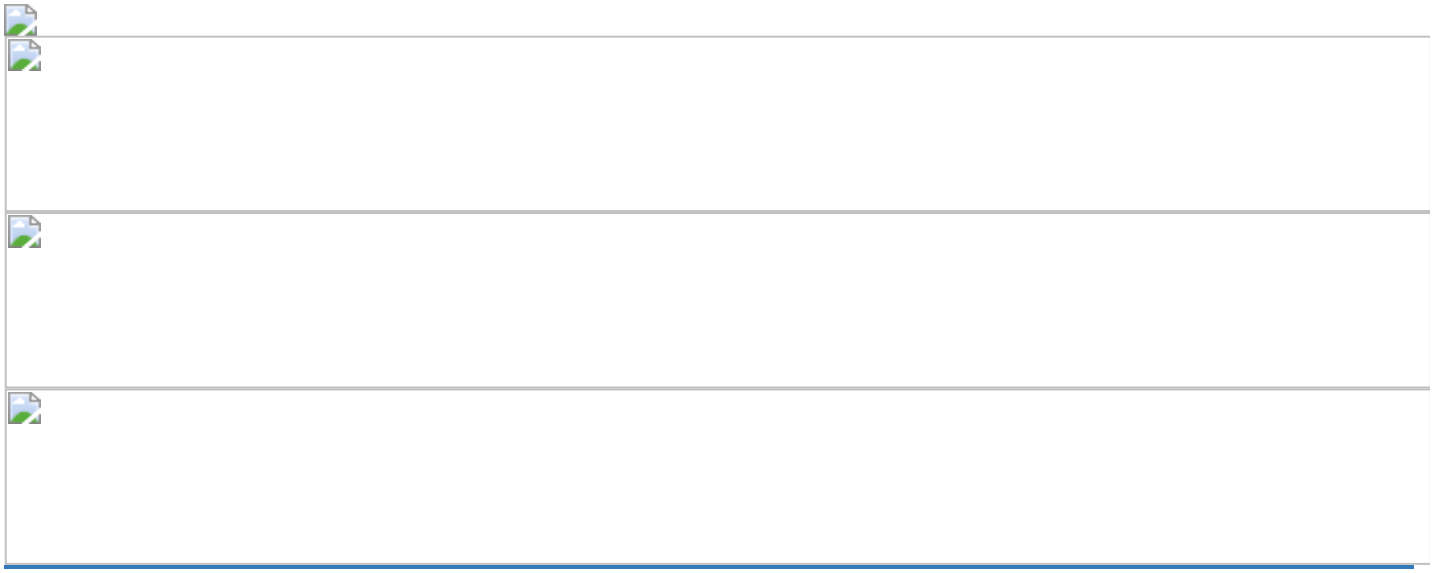


# Дело № 1-9/2022 (1-132/2021;)

Номер дела: **1-9/2022 (1-132/2021;)**

УИН: **27RS0016-01-2021-000572-44**

Дата начала: **22.06.2021**

Дата рассмотрения: **24.06.2022**

Суд: **Вяземский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Матвиевская Ксения Анатольевна**

Статьи УК: **158, 166**

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| Защитник (адвокат) | Титова Дарья Николаевна | | |
| | Бузыцкий Данила Сергеевич | Статьи УК: 158, 166 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация поступившего в суд дела | | | 22.06.2021 |
| Передача материалов дела судье | | | 23.06.2021 |
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | Назначено судебное заседание | | 09.07.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.07.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА | 13.09.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | 30.09.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 27.10.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Судебное заседание | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 24.11.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.01.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 28.01.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 18.02.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 09.03.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | 24.03.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | 12.04.2022 |
| Судебное заседание | Производство по делу приостановлено | ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ | 15.04.2022 |
| Производство по делу возобновлено | | | 05.05.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 19.05.2022 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.06.2022 |
| Судебное заседание | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | | 24.06.2022 |
| Судебное заседание | Постановление приговора | | 24.06.2022 |
| Провозглашение приговора | Провозглашение приговора окончено | | 24.06.2022 |

## Акты

Дело № 1 – 9/2022г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вяземский 24 июня 2022г.

Вяземский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Матвиевской К.А.,

при секретарях Лифенцевой В.В., Коняевой Я.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вяземского района Кузнецовой А.А.,

подсудимого Бузыцкого Д.С.,

защитника адвоката Титовой Д.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Бузыцкого Данилы Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не военнообязанного, ранее судимого:

- 31.05.2017 Вяземским районным судом Хабаровского края по ч.1 ст. 162 УК РФ к лишению свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев;

-15.11.2017 Вяземским районным судом по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года, отменено условное осуждение по приговору от 31.05.2017, на основании ст.70 УК РФ присоединено наказание по приговору от 31.05.2017, к отбытию назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии;

- 16.11.2017 Вяземским районным судом Хабаровского края по п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ к обязательным работам на срок 140 часов. Постановлением Вяземского районного суда Хабаровского края от 28.05.2018 на основании ч.5 ст.69, ст.71 УК РФ к наказанию по приговору от 15.11.2017 частично присоединено наказание по приговору от 16.11.2017, к отбытию назначено наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 18.01.2021 освобожден по отбытии наказания;

- 22.03.2022 Индустриальным районным судом г.Хабаровска по п. «в,г» ч.2 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

мера пресечения избрана в виде содержания под стражей, задержан 30.04.2022,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ,

У с т а н о в и л :

Бузыцкий Данила Сергеевич 01.02.2021 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, путем свободного доступа, находясь в торговом зале магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая дом № 13 в г.Вяземский Хабаровского края, тайно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, убедившись, что продавец магазина в торговом зале отсутствует, прошел за прилавок торгового зала, откуда совершил хищение одного складного ножа (металлический серебристый «хамелеон») стоимостью 180 рублей; одного складного металлического ножа черного цвета, стоимостью 180 рублей, и одного пневматического пистолета черного цвета марки «UX DX-17 cal.:4,5» стоимостью 2190 рублей, которые затем он (Бузыцкий Д.С.) положил в карманы куртки, одетой на нем, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №1В. материальный ущерб на общую сумму 2550 рублей.

Он же (Бузыцкий Д.С.) 14.03.2021 в период времени с 22 часов 30 минут до 23 часов 05 минут, действуя с прямым умыслом, направленным на временное, неправомерное завладением транспортным средством без цели хищения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав Потерпевший № 2 по владению, пользованию и распоряжению его имуществом, и желая их наступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате <адрес>, завладел ключом от замка зажигания автомобиля «TOYOTA CARINA», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер №, на котором был пульт сигнализации, и принадлежащим гр. Потерпевший №2 После чего в указанный период времени Бузыцкий Д.С. в продолжение своего преступного умысла, направленного на временное неправомерное завладение автомобилем Потерпевший № 2 без цели хищения, вышел на улицу указанного выше дома, и подойдя к автомобилю «TOYOTA CARINA», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион, припаркованному около <адрес>, при помощи пульта сигнализации отключил на вышеуказанном автомобиле сигнализацию, а затем открыл похищенным ключом от системы зажигания водительскую дверь автомобиля марки «TOYOTA CARINA» государственный регистрационный номер № регион, и этим же ключом запустил двигатель автомобиля, после чего выехал на нем на ул.Ленина в г.Вяземском Хабаровского края и стал передвигаться по улицам г.Вяземского Хабаровского края. Передвигаясь на вышеуказанном автомобиле по улице Чайкиной в

г.Вяземском Хабаровского края, Бузыцкий Д.С. оставил автомобиль на обочине дороги в районе <адрес> в г.Вяземском Хабаровского края и с места происшествия скрылся.

В судебном заседании Бузыцкий Д.С. вину в совершенных преступлениях признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На предварительном следствии Бузыцкий Д.С. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд, заслушав подсудимого, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит виновность Бузыцкого Д.С. в инкриминируемых преступлениях доказанной исследованными доказательствами.

**Так, вина Бузыцкого Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:**

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 1, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2005г. он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является собственником магазина «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземском. В магазине продаются товары для охоты, рыбалки и отдыха. В магазине работают два продавца с 09 часов до 19 часов. Продавцы работают в магазине два дня через два дня по одному. Продавцами в магазине работают Свидетель №2 и Свидетель №1 В выходные дни магазин работает с 09 часов до 18 часов. Товар привозит либо он сам, либо поставщики. Он покупает товар на рынке в г.Хабаровске. В магазине среди прочего товара продавался пневматический пистолет DX 17 стоимостью 3300 рублей, а также два складных ножа китайского производства стоимостью 270 рублей каждый. Пневматический пистолет в пластиковом корпусе черного цвета в магазин вместе с другим товаром поступил через поставщиков в ноябре 2020г. за 2190 рублей, он был в коробке. Складные ножи китайского производства, приобретались лично им также осенью 2020г. в г.Хабаровске по 180 рублей каждый. Ножи шли без упаковок в пакете. Пневматический пистолет и ножи продавались и продаются в свободной продаже, и разрешение на приобретение данных товаров не нужно. После поступления товара в магазин, на стоимость товара начисляются проценты. В магазине имеется видеокамера, и записи видеокамер поступают в онлайн-режиме ему на телефон через «интернет». 01.02.2021 он в магазин «Спорттовары» не заходил, в магазине была продавец Свидетель №1 02.02.2021 в магазине работала Свидетель №2 Вечером 02.02.2021 ему от продавца Свидетель №2 примерно в период времени с 17 часов до 18 часов стало известно о том, что в магазине произошла кража пневматического пистолета DX 17 стоимостью 3300 рублей и двух складных ножей китайского производства по цене 270 рублей за каждый нож. Он приехал на работу в магазин и по видеозаписи увидел, что незнакомый ранее ему парень 01.02.2021 примерно в 17 часов в момент, когда продавец Свидетель № 1 ушла в другой отдел, с витрины, где среди вещей находился на коробке пневматический пистолет, совершил его хищение, а затем, отойдя немного дальше, похитил еще два складных ножа китайского производства, лежащие также на витрине. После этого он (Потерпевший № 1) сразу же обратился в полицию с заявлением, сотрудникам он предоставил коробку от похищенного пневматического пистолета и видеозапись на диске. От сотрудников полиции он узнал, что хищение товаров совершил Бузыцкий Д. Потом в магазине после хищения была проведена ревизия, о чем был составлен акт. В ходе ревизии было выявлено, что в магазине отсутствовал пневматический пистолет черного цвета марки «DX 17» по цене 2190 рублей, складной металлический черный нож с красной вставкой на рукояти по цене 180 рублей и складной металлический нож серебристого цвета типа «хамелеон» по цене 180 рублей. Общая сумма ущерба составляет 2550 рублей. Похищенные вещи ему были возвращены, в связи с чем гражданский иск он заявлять не желает (том № 1 л.д.47-48, 203-205).

Показаниями свидетеля Свидетель № 1, допрошенной в судебном заседании и на предварительном расследовании (том 1 л.д.49-51), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в части в связи с наличием противоречий, подтвержденными свидетелем в полном объеме, согласно которым она работает продавцом в магазине

«Спорттовары», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 13. Данный магазин в будние дни работает с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в выходные - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 01.02.2021 она находилась на рабочем месте. 02.02.2021 в магазине работала Свидетель №2, которая ей позвонила и сказала, что с прилавка пропали два складных ножа, а также пневматический пистолет, которые никто не продавал. Она пришла в магазин, где были просмотрены камеры наблюдения, по камерам наблюдения они увидели, что около 17 часов 01.02.2021 в магазин зашел парень. Она его узнала, он хотел приобрести в магазине кимоно, и пока она подбирала необходимый размер, а также обслуживала других клиентов в другом отделе, он похитил 2 складных ножа, китайского производства стоимостью 270 рублей каждый, а также пневматический пистолет стоимостью 3300 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель № 2, допрошенной при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает продавцом в магазине «Спорттовары», который расположен по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 13. 02.02.2021 года она находилась на рабочем месте. Утром она обнаружила, что витрина, в которой находились складные ножи, открыта. Ножи в витрине отсутствовали, и она подумала, что их продала второй продавец Свидетель №1 Примерно в 14 часов 00 минут на витрине она обнаружила пустую коробку от пневматического пистолета, после этого она решила позвонить Свидетель № 1, чтобы уточнить, где могут находиться пистолет и ножи. Свидетель №1 по телефону пояснила, что ни пистолет, ни ножи она не продавала. Они решили просмотреть камеры наблюдения в магазине, в ходе просмотра увидели, что 01.02.2021 около 16 часов в магазин зашел молодой парень, она предположила, что это был Бузыцкий, так как она его знала. По камерам, которые работают в режиме реального времени, было видно, что данный парень действительно похитил 2 складных ножа, а также пневматический пистолет. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что действительно имущество было похищено Бузыцким. Похищенные складные ножи были китайского производства и продавались в магазине по 270 рублей. Пневматический пистолет продавался в магазине за 3300 рублей. Закупочная цена пистолета составляла 2190 рублей. Ножи приобретал Потерпевший №1 на рынке в г.Хабаровске, но за сколько, она не знает (том 1 л.д.52-54, 238-242).

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому у Потерпевший №1 была изъята коробка от похищенного пневматического пистолета «UX DX-17», а также диск с видеозаписью о хищении товара из магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземском Хабаровского края от 01.02.2021 (том 1 л.д. 6-11);

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому в присутствии Потерпевший №1, Свидетель №1 и Свидетель №2 сотрудниками полиции был осмотрен магазин ИП Котик «Спорттовары», расположенный по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края, откуда было совершено хищение пневматического пистолета и двух складных ножей (том 1 л.д. 13-19);

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому осмотрен кабинет № 5 ОМВД России по Вяземскому району, где сотрудниками полиции у Бузыцкого Д.С. был изъят пневматический пистолет черного цвета «UX DX-17 cal.4,5» и складной металлический нож серебристого цвета «хамелеон», которые Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том 1 л.д. 25-30);

Протоколом осмотра видеозаписи от 10.03.2021, согласно которому была осмотрена видеозапись на DVD+R диске, изъятая у Потерпевший № 1, о хищении пневматического пистолета и двух складный ножей, совершенном Бузыцким Д.С. 01.02.2021 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут из торгового зала магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края. Указанный DVD+R диск с видеозаписью признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.59-64,65);

Протоколом выемки от 02.04.2021, согласно которому у подозреваемого Бузыцкого Д.С. в присутствии защитника Егорушина В.В. был изъят похищенный складной нож черного цвета с бордовой накладкой на рукояти, который Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том 1 л.д. 184-189);

Протоколом осмотра предметов от 13.04.2021, согласно которому осмотрены коробка от похищенного пневматического пистолета «UX DX-17», пневматический пистолет черного цвета «UX DX-17 cal.4,5», складной металлический нож серебристого цвета «хамелеон», складной нож черного цвета с бордовой накладкой, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 190-198, 199);

Протоколом осмотра документов от 17.05.2021, согласно которому осмотрено объяснение Бузыцкого Д.С. от 02.02.2021 о совершенном им хищении товаров из магазина ИП Котик «Спорттовары» по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края, которое признано и приобщено к делу в качестве доказательства – иного документа (том 2 л.д. 1-4,5).

**Вина Бузыцкого Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:**

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 2, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он является собственником автомобиля «Тойота Карина» госномер А 162 МВ 27 регион. Данный автомобиль он приобрел в 2019г. и поставил его на учет в ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району. Затем он поставил на автомобиль сигнализацию и передал автомобиль в пользование знакомому Свидетель №3, который управляет и пользуется автомобилем с его разрешения. Он также вписал Свидетель № 3 в страховой полис. Ключи от автомобиля находятся у Свидетель №3 в одном экземпляре. Более он никому пользоваться и управлять автомобилем не разрешал. ФИО18 проживает по <адрес>, в г.Вяземском, у супруги ФИО18 имеется комната в общежитии по <адрес>, в г.Вяземском. 15.03.2021 ночью ему позвонил ФИО18 и сообщил, что от <адрес> в г.Вяземском был совершен угон автомобиля «Тойота Карина» госномер № регион Бузыцким Д.С., которого он сам лично не знает. Обстоятельств совершенного угона он не знает. Ночью 15.03.2021 он участвовал в осмотре автомобиля, который находился в районе <адрес> в г.Вяземский. При осмотре автомобиля в задней его части были незначительные повреждения. Претензий по повреждениям он ни к кому не имеет. После осмотра сотрудники полиции вернули ему автомобиль, а также позже вернули ему ключи от замка зажигания с брелком сигнализации, которые он затем передал Свидетель №3 (том 1 л.д. 172-176).

Показаниями свидетеля Свидетель № 5, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он ранее состоял в должности полицейского водителя ГЗ МР ОВО по Вяземскому району. В ночь с 14.03.2021 на 15.03.2021 он с Свидетель №6 находился в наряде на охране общественного порядка по линии ОВО в г.Вяземском. От оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что с территории общежития, расположенного по <адрес>, был совершен угон автомобиля белого цвета «Тойота Карина», принадлежащего Потерпевший № 2. После получения сообщения они с Свидетель № 6 стали патрулировать улицы г.Вяземский на предмет нахождения данного автомобиля, который был обнаружен на обочине дороги в районе остановки «Прогресс». Около автомобиля и внутри него никого не было. Двери автомобиля были закрыты на замок. Видимых следов взлома не было. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району. Позже от сотрудников полиции он узнал, что угон совершил житель г.Вяземского Бузыцкий Д., у которого были изъяты ключи от автомобиля.

Показаниями свидетеля Свидетель № 6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности старшего полицейского ГЗ МР ОВО по Вяземскому району. Точную дату не помнит, возможно, 14.03.2021, в ночное время, когда он находился в наряде с Свидетель № 6, от оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что с территории общежития,

расположенного по <адрес>, был совершен угон автомобиля белого цвета «Тойота Карина», принадлежащего таксисту. После получения сообщения они проехали по улицам <адрес> и обнаружили данный автомобиль в районе Новостройки на остановке «Прогресс» около школы № 3. Автомобиль был закрыт, рядом с ним и внутри никого не было. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району. Позже от сотрудников полиции он узнал, что угон совершил житель г.Вяземского Бузыцкий Д.

Показаниями свидетеля Свидетель № 3, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он проживает по <адрес>, в г.Вяземском с супругой Свидетель №4, у которой в общежитии в <адрес>, имеется комната № 406. На протяжении трех лет он пользуется и управляет автомобилем белого цвета «Тойота Карина» государственный регистрационный знак № регион, 1999 года выпуска, по устной договоренности с собственником и другом Потерпевший №2, который проживает в г.Вяземском. Документы на автомобиль, а также ключи также находятся у него, он вписан в страховой полис, как лицо, допущенное к управлению данным автомобилем. Автомобиль он все время ставит во дворе своего дома, где проживает. На автомобиле имеется сигнализация, которая блокируется и открывается при помощи кнопок на брелке, находящемся вместе с ключом зажигания от автомобиля. Автомобиль был в хорошем техническом состоянии. 14.03.2021 около 21 часа он с супругой Свидетель №4 на данном автомобиле подъехал к общежитию на <адрес>, в г.Вяземском. Он припарковал автомобиль около бетонного столба недалеко от входа в общежитие, закрыл его, поставил на сигнализацию. Зайдя в комнату № , ключи от автомобиля, находящиеся на брелке от сигнализации, а также барсетку и телефон он положил на подоконник и стал с супругой пить пиво. Затем примерно через 10-15 минут в комнату зашел знакомый Бузыцкий Д., который также стал с ними пить пиво. Примерно через 20 минут супруга ушла к своей подруге на 3-ий этаж. Он оставался в комнате с Бузыцким. Он несколько раз выходил из комнаты в туалет. Бузыцкий оставался в это время в комнате один. Во время распития спиртного Бузыцкий подходил к окну и говорил, что ему на автомобиле, которым он (ФИО18) пользуется, нравится спойлер, то есть Бузыцкий знал, каким автомобилем он пользуется и управляет. Знал ли Бузыцкий о том, кто является собственником автомобиля, он не знает. Брать автомобиль он Бузыцкому Д. никогда не разрешал. Потерпевший № 2, насколько ему известно, также не разрешал никому, кроме него, пользоваться и управлять данным автомобилем. Примерно в 23 часа он снова вышел из комнаты в туалет, Бузыцкий оставался один в комнате. Вернувшись в комнату, он увидел, что Бузыцкого в комнате уже не было. Ключей от автомобиля и самого автомобиля на улице также не было. Он, поняв, что автомобиль угнал Бузыцкий Д., позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля. Позже от сотрудников полиции он узнал, что автомобиль находится в районе остановки на ул.Чайкиной в г.Вяземском. Он с сотрудниками и Аспидовым, которому он позвонил, проехали на ул. Чайкиной в г.Вяземском, где автомобиль был осмотрен сотрудниками полиции в его присутствии, левая часть заднего бампера и часть крыла под левой фарой были немного деформированы (том 1 л.д. 119-122).

Показаниями свидетеля Свидетель № 4, допрошенной при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она проживает по <адрес>, в г.Вяземском с супругом Свидетель № 3 У нее в общежитии в <адрес>, имеется комната №. Около 3-х лет ее супруг пользуется и управляет автомобилем белого цвета «Тойота Карина» госномер № регион, 1999 года выпуска, по устной договоренности с собственником Потерпевший №2 Супруг вписан в страховой полис, как лицо, допущенное к управлению данным автомобилем. Автомобиль супруг все время ставит во дворе дома, где они проживают. На автомобиле имеется сигнализация. У супруга имеется один ключ от замка зажигания, который находится на брелке от сигнализации. 14.03.2021 около 21 часа они с супругом на указанном автомобиле подъехали к общежитию на <адрес>, в г.Вяземском, припарковали автомобиль недалеко от входной двери в общежитие, закрыли его и поставили на сигнализацию. Ключи от автомобиля на брелке от сигнализации супруг положил на подоконник в комнате. Затем примерно через 10-15 минут в комнату зашел их знакомый Бузыцкий Д., который вместе с ними стал пить пиво. Примерно через 15-20 минут она ушла к своей подруге на 3-ий этаж. Супруг оставался в комнате с Бузыцким Д. Когда она

вернулась, Бузыцкого уже не было. Со слов супруга ей стало известно, что Бузыцкий Д. возможно совершил угон их автомобиля, ключей от замка зажигания автомобиля и брелка сигнализации в комнате не было. Супруг написал заявление в полицию. Позже она от супруга узнала, что угон автомобиля действительно совершил Бузыцкий Д., который на подоконнике взял ключи от замка зажигания автомобиля вместе с брелком сигнализации, автомобиль был найден в районе остановки на <адрес> в <адрес> (том 1 л.д. 163-166).

Показаниями свидетеля Свидетель № 7, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району. 14.03.2021 с 20 часов до 08 часов 15.03.2021 он находился в наряде по охране общественного порядка. 14.03.2021 в 23 часа 45 минут ему по рации от оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение об угоне автомобиля белого цвета «Тойота Карина» государственный регистрационный номер № регион, 1999 года выпуска, принадлежащего Свидетель № 3, с территории общежития, расположенного по <адрес>. Примерно в 00 часов 20 минут 15.03.2021 ему от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что данный автомобиль был обнаружен по ул.Чайкиной в г.Вяземском на автобусной остановке «Прогресс». Он участвовал в осмотре данного автомобиля. На автомобиле имелись в задней части незначительные повреждения. В салоне автомобиля никого не было, двери были закрыты на ключ. После осмотра автомобиля он со следователем проехал в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району, где находился Бузыцкий Д.С., который был задержан участковым и сотрудником уголовного розыска. Со слов сотрудников ему стало известно, что Бузыцкий был задержан возле здания общежития по <адрес>, в г.Вяземском, у него имелись при себе ключи с брелком сигнализации от автомобиля «Тойота Карина» госномер А 162 МВ 27 регион, которые следователь у него затем изъял. Им в отношении Бузыцкого Д.С. был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем без права управления (том 1 л.д. 231-233).

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель № 3 был осмотрен участок местности, расположенный около <адрес> в г.Вяземский Хабаровского края, откуда был совершен угон автомобиля «Тойота Карина», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион (том 1 л.д.84-87);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель №3, Потерпевший №2 был осмотрен автомобиль «Тойота Карина», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион, находящийся на участке местности, расположенном в районе <адрес> в г.Вяземском Хабаровского края (том 1 л.д.89-92);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в помещении дежурной части ОМВД России по Вяземскому району у Бузыцкого Д.С. были изъяты ключ от замка зажигания автомобиля с брелком сигнализации, которые Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том л.д.95-97);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель № 3 была осмотрена комната 406 по <адрес> в г.Вяземский Хабаровского края, откуда Бузыцкий Д.С. взял ключ замка зажигания автомобиля с брелком сигнализации (том 1 л.д. 104-107);

Протоколом выемки от 22.03.2021, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 был изъят автомобиль «Тойота Карина» госномер № регион с ключом от замка зажигания и брелком сигнализации (том 1 л.д. 128-134);

Протоколом осмотра предметов от 22.03.2021, согласно которому в присутствии свидетеля Свидетель №3 был осмотрен автомобиль «Тойота Карина» госномер № регион с ключом от замка зажигания и брелком сигнализации, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 135-143,144);

Протоколом осмотра места происшествия от 16.03.2021, согласно которому в дежурной части ОМВД России по Вяземскому району, расположенного по ул.Ленина,1, в г.Вяземском Хабаровского края с камеры видеонаблюдения «Безопасный город» была изъята видеозапись на DVD-R диск об угоне автомобиля по ул.Ленина, 26, в г.Вяземском Хабаровского края за 14.03.2021 (том 1 л.д. 110-116);

Протоколом осмотра видеозаписи от 17.04.2021, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №3 была осмотрена видеозапись на DVD-R диске, изъятая 16.03.2021 в дежурной части ОМВД России по Вяземскому району, об угоне автомобиля, совершенном 14.03.2021 в период времени с 22 часов 58 минут до 23 часов 05 минут от дома 26 по ул.Ленина в г.Вяземский Хабаровского края. Диск с видеозаписью признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.208-218, 219);

Протоколом осмотра документов от 17.05.2021, согласно которому осмотрено объяснение Бузыцкого Д.С. от 15.03.2021 о совершенном им угоне автомобиля, которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве доказательств - иных документов (том 2 л.д. 1-4, 5);

Протоколом осмотра документов 20.05.2021, согласно которому осмотрены копия свидетельства о регистрации ТС серии 99 05 № от 21.08.2019 и копия страхового полиса серии ххх №, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств - иных документов (том 2 л.д. 14-22,24).

Исследованные судом доказательства – показания потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами совершения Бузыцким Д.С. вышеуказанных преступлений, поскольку получены в установленном законом порядке, с соблюдением всех прав подсудимого, включая право на защиту, согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга.

Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психическом состоянии, и суд признает Бузыцкого Д.С. по отношению к инкриминируемым ему деяниям вменяемым.

Действия Бузыцкого Д.С. суд квалифицирует по ч.1 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, по ч.1 ст.166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений не имеется.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает общественную опасность совершенных преступлений, то, что преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, учитывает личность подсудимого, ранее судимого, характеризующегося посредственно, учитывает полное признание вины, письменные объяснения с признательными показаниями, данные до возбуждения уголовного дела, в качестве явок с повинной, наличие малолетнего ребенка, молодой возраст, добровольное возмещение имущественного ущерба по ч.1 ст.158 УК РФ в виде возвращения похищенного имущества как смягчающие наказание обстоятельства, учитывает отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания суд также руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2,43 УК РФ.

Наказание Бузыцкому Д.С. подлежит определению с учётом требований ст.62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в целях

восстановления социальной справедливости, необходимости соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, учитывая предупреждение совершения новых преступлений, суд считает, что подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Окончательное наказание Бузыцкому Д.С. подлежит определению с применением ч.2 ст.69 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в виде штрафа с учетом материального положения подсудимого, официально не трудоустроенного, суд не усматривает. Оснований для назначения наказания в виде ограничения свободы и принудительных работ, а также по ч.1 ст.158 УК РФ обязательных и исправительных работ суд также не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих, при отсутствии отягчающих, характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает возможным исправление Бузыцкого Д.С. без реального отбывания наказания и применяет к Бузыцкому Д.С. положения ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах решается в соответствии с п. 2, 3, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Приговор Индустриального районного суда г.Хабаровска от 22.03.2022 подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск не заявлен.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ с учетом материального положения Бузыцкого Д.С. и его семьи суд считает необходимым частично освободить осужденного от уплаты судебных издержек за участие адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании по назначению суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Бузыцкому Д.С. следует отменить, избрав до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Время содержания Бузыцкого Д.С. под стражей в период с 30.04.2022 по 24.06.2022 включительно должно быть зачтено в срок назначенного наказания.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Признать Бузыцкого Данилу Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.158 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.166 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно наказание Бузыцкому Д.С. назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Бузыцкому Д.С. отменить, избрать до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Освободить Бузыцкого Д.С. из-под стражи в зале суда.

Зачесть Бузыцкому Д.С. в срок назначенного наказания время содержания его под стражей в период с 30.04.2022 по 24.06.2022 включительно в случае отмены условного осуждения.

Обязать Бузыцкого Д.С. в течение месяца с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных, а именно Уголовно-исполнительную инспекцию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства, являться в Уголовно-исполнительную инспекцию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства на регистрацию в дни и периоды, установленные инспекцией, не менять место жительства без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства.

Приговор Индустриального районного суда г.Хабаровска от 22.03.2022 исполнять самостоятельно.

Взыскать с Бузыцкого Данилы Сергеевича в доход федерального бюджета судебные издержки за участие адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании по назначению суда в размере 15000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу снять ограничения с вещественных доказательств: коробки от пневматического пистолета «UX DX-17», пневматического пистолета черного цвета «UX DX-17 cal.4,5», складного металлического ножа серебристого цвета «хамелеон», складного ножа черного цвета с бордовой накладкой, переданных на хранение потерпевшему Потерпевший № 1; автомобиля «Тойота Карина», госномер № регион, ключа от замка зажигания, брелка сигнализации, переданных на хранение свидетелю Свидетель № 3; диски DVD-R с видеозаписями от 01.02.2021, 14.03.2021 хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его постановления через Вяземский районный суд Хабаровского края с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника с подачей соответствующих заявлений, либо указав об этом в апелляционной жалобе.

Судья К.А.Матвиевская

Дело № 1 – 9/2022г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вяземский 24 июня 2022г.

Вяземский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Матвиевской К.А.,

при секретарях Лифенцевой В.В., Коняевой Я.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вяземского района Кузнецовой А.А.,

подсудимого Бузыцкого Д.С.,

защитника адвоката Титовой Д.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Бузыцкого Данилы Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не военнообязанного, ранее судимого:

- 31.05.2017 Вяземским районным судом Хабаровского края по ч.1 ст. 162 УК РФ к лишению свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев;

-15.11.2017 Вяземским районным судом по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года, отменено условное осуждение по приговору от 31.05.2017, на основании ст.70 УК РФ присоединено наказание по приговору от 31.05.2017, к отбытию назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии;

- 16.11.2017 Вяземским районным судом Хабаровского края по п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ к обязательным работам на срок 140 часов. Постановлением Вяземского районного суда Хабаровского края от 28.05.2018 на основании ч.5 ст.69, ст.71 УК РФ к наказанию по приговору от 15.11.2017 частично присоединено наказание по приговору от 16.11.2017, к отбытию назначено наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 18.01.2021 освобожден по отбытии наказания;

- 22.03.2022 Индустриальным районным судом г.Хабаровска по п. «в,г» ч.2 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

мера пресечения избрана в виде содержания под стражей, задержан 30.04.2022,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ,

У с т а н о в и л :

Бузыцкий Данила Сергеевич 01.02.2021 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, путем свободного доступа, находясь в торговом зале магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая дом № 13 в г.Вяземский Хабаровского края, тайно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, убедившись, что продавец магазина в торговом зале отсутствует, прошел за прилавок торгового зала, откуда совершил хищение одного складного ножа (металлический серебристый «хамелеон») стоимостью 180 рублей; одного складного металлического ножа черного цвета, стоимостью 180 рублей, и одного пневматического пистолета черного цвета марки «UX DX-17 cal.:4,5» стоимостью 2190 рублей, которые затем он (Бузыцкий Д.С.) положил в карманы куртки, одетой на нем, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №1В. материальный ущерб на общую сумму 2550 рублей.

Он же (Бузыцкий Д.С.) 14.03.2021 в период времени с 22 часов 30 минут до 23 часов 05 минут, действуя с прямым умыслом, направленным на временное, неправомерное завладением транспортным средством без цели хищения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав Потерпевший №2 по владению, пользованию и распоряжению его имуществом, и желая их наступления, находясь в состоянии алкогольного

опьянения, в комнате <адрес>, завладел ключом от замка зажигания автомобиля «TOYOTA CARINA», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер №, на котором был пульт сигнализации, и принадлежащим гр. Потерпевший №2 После чего в указанный период времени Бузыцкий Д.С. в продолжение своего преступного умысла, направленного на временное неправомерное завладение автомобилем Потерпевший №2 без цели хищения, вышел на улицу указанного выше дома, и подойдя к автомобилю «TOYOTA CARINA», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион, припаркованному около <адрес>, при помощи пульта сигнализации отключил на вышеуказанном автомобиле сигнализацию, а затем открыл похищенным ключом от системы зажигания водительскую дверь автомобиля марки «TOYOTA CARINA» государственный регистрационный номер № регион, и этим же ключом запустил двигатель автомобиля, после чего выехал на нем на ул.Ленина в г.Вяземском Хабаровского края и стал передвигаться по улицам г.Вяземского Хабаровского края. Передвигаясь на вышеуказанном автомобиле по улице Чайкиной в г.Вяземском Хабаровского края, Бузыцкий Д.С. оставил автомобиль на обочине дороги в районе <адрес> в г.Вяземском Хабаровского края и с места происшествия скрылся.

В судебном заседании Бузыцкий Д.С. вину в совершенных преступлениях признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На предварительном следствии Бузыцкий Д.С. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд, заслушав подсудимого, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит виновность Бузыцкого Д.С. в инкриминируемых преступлениях доказанной исследованными доказательствами.

**Так, вина Бузыцкого Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:**

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2005г. он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является собственником магазина «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземском. В магазине продаются товары для охоты, рыбалки и отдыха. В магазине работают два продавца с 09 часов до 19 часов. Продавцы работают в магазине два дня через два дня по одному. Продавцами в магазине работают Свидетель №2 и Свидетель №1 В выходные дни магазин работает с 09 часов до 18 часов. Товар привозит либо он сам, либо поставщики. Он покупает товар на рынке в г.Хабаровске. В магазине среди прочего товара продавался пневматический пистолет DX 17 стоимостью 3300 рублей, а также два складных ножа китайского производства стоимостью 270 рублей каждый. Пневматический пистолет в пластиковом корпусе черного цвета в магазин вместе с другим товаром поступил через поставщиков в ноябре 2020г. за 2190 рублей, он был в коробке. Складные ножи китайского производства, приобретались лично им также осенью 2020г. в г.Хабаровске по 180 рублей каждый. Ножи шли без упаковок в пакете. Пневматический пистолет и ножи продавались и продаются в свободной продаже, и разрешение на приобретение данных товаров не нужно. После поступления товара в магазин, на стоимость товара начисляются проценты. В магазине имеется видеокамера, и записи видеокамер поступают в онлайн-режиме ему на телефон через «интернет». 01.02.2021 он в магазин «Спорттовары» не заходил, в магазине была продавец Свидетель №1 02.02.2021 в магазине работала Свидетель №2 Вечером 02.02.2021 ему от продавца Свидетель №2 примерно в период времени с 17 часов до 18 часов стало известно о том, что в магазине произошла кража пневматического пистолета DX 17 стоимостью 3300 рублей и двух складных ножей китайского производства по цене 270 рублей за каждый нож. Он приехал на работу в магазин и по видеозаписи увидел, что незнакомый ранее ему парень 01.02.2021 примерно в 17 часов в момент, когда продавец Свидетель №1 ушла в другой отдел, с витрины, где среди вещей находился на коробке пневматический пистолет, совершил его хищение, а затем, отойдя немного дальше, похитил еще два складных ножа китайского производства, лежащие также на витрине. После этого он (Потерпевший №1) сразу же обратился в полицию с заявлением, сотрудникам он предоставил коробку от похищенного пневматического пистолета и видеозапись на диске.

От сотрудников полиции он узнал, что хищение товаров совершил Бузыцкий Д. Потом в магазине после хищения была проведена ревизия, о чем был составлен акт. В ходе ревизии было выявлено, что в магазине отсутствовал пневматический пистолет черного цвета марки «DX 17» по цене 2190 рублей, складной металлический черный нож с красной вставкой на рукояти по цене 180 рублей и складной металлический нож серебристого цвета типа «хамелеон» по цене 180 рублей. Общая сумма ущерба составляет 2550 рублей. Похищенные вещи ему были возвращены, в связи с чем гражданский иск он заявлять не желает (том № 1 л.д.47-48, 203-205).

Показаниями свидетеля Свидетель № 1, допрошенной в судебном заседании и на предварительном расследовании (том 1 л.д.49-51), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в части в связи с наличием противоречий, подтвержденными свидетелем в полном объеме, согласно которым она работает продавцом в магазине «Спорттовары», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 13. Данный магазин в будние дни работает с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в выходные - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 01.02.2021 она находилась на рабочем месте. 02.02.2021 в магазине работала Свидетель № 2, которая ей позвонила и сказала, что с прилавка пропали два складных ножа, а также пневматический пистолет, которые никто не продавал. Она пришла в магазин, где были просмотрены камеры наблюдения, по камерам наблюдения они увидели, что около 17 часов 01.02.2021 в магазин зашел парень. Она его узнала, он хотел приобрести в магазине кимоно, и пока она подбирала необходимый размер, а также обслуживала других клиентов в другом отделе, он похитил 2 складных ножа, китайского производства стоимостью 270 рублей каждый, а также пневматический пистолет стоимостью 3300 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель № 2, допрошенной при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает продавцом в магазине «Спорттовары», который расположен по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 13. 02.02.2021 года она находилась на рабочем месте. Утром она обнаружила, что витрина, в которой находились складные ножи, открыта. Ножи в витрине отсутствовали, и она подумала, что их продала второй продавец Свидетель № 1 Примерно в 14 часов 00 минут на витрине она обнаружила пустую коробку от пневматического пистолета, после этого она решила позвонить Свидетель № 1, чтобы уточнить, где могут находиться пистолет и ножи. Свидетель №1 по телефону пояснила, что ни пистолет, ни ножи она не продавала. Они решили просмотреть камеры наблюдения в магазине, в ходе просмотра увидели, что 01.02.2021 около 16 часов в магазин зашел молодой парень, она предположила, что это был Бузыцкий, так как она его знала. По камерам, которые работают в режиме реального времени, было видно, что данный парень действительно похитил 2 складных ножа, а также пневматический пистолет. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что действительно имущество было похищено Бузыцким. Похищенные складные ножи были китайского производства и продавались в магазине по 270 рублей. Пневматический пистолет продавался в магазине за 3300 рублей. Закупочная цена пистолета составляла 2190 рублей. Ножи приобретал Потерпевший №1 на рынке в г.Хабаровске, но за сколько, она не знает (том 1 л.д.52-54, 238-242).

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому у Потерпевший № 1 была изъята коробка от похищенного пневматического пистолета «UX DX-17», а также диск с видеозаписью о хищении товара из магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземском Хабаровского края от 01.02.2021 (том 1 л.д. 6-11);

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому в присутствии Потерпевший №1, Свидетель №1 и Свидетель №2 сотрудниками полиции был осмотрен магазин ИП Котик «Спорттовары», расположенный по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края, откуда было совершено хищение пневматического пистолета и двух складных ножей (том 1 л.д. 13-19);

Протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2021, согласно которому осмотрен кабинет № 5 ОМВД России по Вяземскому району, где сотрудниками полиции у Бузыцкого

Д.С. был изъят пневматический пистолет черного цвета «UX DX-17 cal.4,5» и складной металлический нож серебристого цвета «хамелеон», которые Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том 1 л.д. 25-30);

Протоколом осмотра видеозаписи от 10.03.2021, согласно которому была осмотрена видеозапись на DVD+R диске, изъятая у Потерпевший № 1, о хищении пневматического пистолета и двух складный ножей, совершенном Бузыцким Д.С. 01.02.2021 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут из торгового зала магазина ИП Котик «Спорттовары», расположенного по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края. Указанный DVD+R диск с видеозаписью признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.59-64,65);

Протоколом выемки от 02.04.2021, согласно которому у подозреваемого Бузыцкого Д.С. в присутствии защитника Егорушина В.В. был изъят похищенный складной нож черного цвета с бордовой накладкой на рукояти, который Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том 1 л.д. 184-189);

Протоколом осмотра предметов от 13.04.2021, согласно которому осмотрены коробка от похищенного пневматического пистолета «UX DX-17», пневматический пистолет черного цвета «UX DX-17 cal.4,5», складной металлический нож серебристого цвета «хамелеон», складной нож черного цвета с бордовой накладкой, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 190-198, 199);

Протоколом осмотра документов от 17.05.2021, согласно которому осмотрено объяснение Бузыцкого Д.С. от 02.02.2021 о совершенном им хищении товаров из магазина ИП Котик «Спорттовары» по ул.Коммунистическая, 13, в г.Вяземский Хабаровского края, которое признано и приобщено к делу в качестве доказательства – иного документа (том 2 л.д. 1-4,5).

**Вина Бузыцкого Д.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:**

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он является собственником автомобиля «Тойота Карина» госномер А 162 МВ 27 регион. Данный автомобиль он приобрел в 2019г. и поставил его на учет в ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району. Затем он поставил на автомобиль сигнализацию и передал автомобиль в пользование знакомому Свидетель №3, который управляет и пользуется автомобилем с его разрешения. Он также вписал Свидетель №3 в страховой полис. Ключи от автомобиля находятся у Свидетель №3 в одном экземпляре. Более он никому пользоваться и управлять автомобилем не разрешал. ФИО18 проживает по <адрес>, в г.Вяземском, у супруги ФИО18 имеется комната в общежитии по <адрес>, в г.Вяземском. 15.03.2021 ночью ему позвонил ФИО18 и сообщил, что от <адрес> в г.Вяземском был совершен угон автомобиля «Тойота Карина» госномер № регион Бузыцким Д.С., которого он сам лично не знает. Обстоятельств совершенного угона он не знает. Ночью 15.03.2021 он участвовал в осмотре автомобиля, который находился в районе <адрес> в г.Вяземский. При осмотре автомобиля в задней его части были незначительные повреждения. Претензий по повреждениям он ни к кому не имеет. После осмотра сотрудники полиции вернули ему автомобиль, а также позже вернули ему ключи от замка зажигания с брелком сигнализации, которые он затем передал Свидетель №3 (том 1 л.д. 172-176).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он ранее состоял в должности полицейского водителя ГЗ МР ОВО по Вяземскому району. В ночь с 14.03.2021 на 15.03.2021 он с Свидетель №6 находился в наряде на охране общественного порядка по линии ОВО в г.Вяземском. От оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что с территории общежития, расположенного по <адрес>, был совершен угон автомобиля белого цвета «Тойота Карина», принадлежащего Потерпевший №2. После получения сообщения они с

Свидетель №6 стали патрулировать улицы г.Вяземский на предмет нахождения данного автомобиля, который был обнаружен на обочине дороги в районе остановки «Прогресс». Около автомобиля и внутри него никого не было. Двери автомобиля были закрыты на замок. Видимых следов взлома не было. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району. Позже от сотрудников полиции он узнал, что угон совершил житель г.Вяземского Бузыцкий Д., у которого были изъяты ключи от автомобиля.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности старшего полицейского ГЗ МР ОВО по Вяземскому району. Точную дату не помнит, возможно, 14.03.2021, в ночное время, когда он находился в наряде с Свидетель №6, от оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение о том, что с территории общежития, расположенного по <адрес>, был совершен угон автомобиля белого цвета «Тойота Карина», принадлежащего таксисту. После получения сообщения они проехали по улицам <адрес> и обнаружили данный автомобиль в районе Новостройки на остановке «Прогресс» около школы № 3. Автомобиль был закрыт, рядом с ним и внутри никого не было. О данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району. Позже от сотрудников полиции он узнал, что угон совершил житель г.Вяземского Бузыцкий Д.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он проживает по <адрес>, в г.Вяземском с супругой Свидетель №4, у которой в общежитии в <адрес>, имеется комната № 406. На протяжении трех лет он пользуется и управляет автомобилем белого цвета «Тойота Карина» государственный регистрационный знак № регион, 1999 года выпуска, по устной договоренности с собственником и другом Потерпевший №2, который проживает в г.Вяземском. Документы на автомобиль, а также ключи также находятся у него, он вписан в страховой полис, как лицо, допущенное к управлению данным автомобилем. Автомобиль он все время ставит во дворе своего дома, где проживает. На автомобиле имеется сигнализация, которая блокируется и открывается при помощи кнопок на брелке, находящемся вместе с ключом зажигания от автомобиля. Автомобиль был в хорошем техническом состоянии. 14.03.2021 около 21 часа он с супругой Свидетель №4 на данном автомобиле подъехал к общежитию на <адрес>, в г.Вяземском. Он припарковал автомобиль около бетонного столба недалеко от входа в общежитие, закрыл его, поставил на сигнализацию. Зайдя в комнату №, ключи от автомобиля, находящиеся на брелке от сигнализации, а также барсетку и телефон он положил на подоконник и стал с супругой пить пиво. Затем примерно через 10-15 минут в комнату зашел знакомый Бузыцкий Д., который также стал с ними пить пиво. Примерно через 20 минут супруга ушла к своей подруге на 3-ий этаж. Он оставался в комнате с Бузыцким. Он несколько раз выходил из комнаты в туалет. Бузыцкий оставался в это время в комнате один. Во время распития спиртного Бузыцкий подходил к окну и говорил, что ему на автомобиле, которым он (ФИО18) пользуется, нравится спойлер, то есть Бузыцкий знал, каким автомобилем он пользуется и управляет. Знал ли Бузыцкий о том, кто является собственником автомобиля, он не знает. Брать автомобиль он Бузыцкому Д. никогда не разрешал. Потерпевший №2, насколько ему известно, также не разрешал никому, кроме него, пользоваться и управлять данным автомобилем. Примерно в 23 часа он снова вышел из комнаты в туалет, Бузыцкий оставался один в комнате. Вернувшись в комнату, он увидел, что Бузыцкого в комнате уже не было. Ключей от автомобиля и самого автомобиля на улице также не было. Он, поняв, что автомобиль угнал Бузыцкий Д., позвонил в полицию и сообщил об угоне автомобиля. Позже от сотрудников полиции он узнал, что автомобиль находится в районе остановки на ул.Чайкиной в г.Вяземском. Он с сотрудниками и Аспидовым, которому он позвонил, проехали на ул. Чайкиной в г.Вяземском, где автомобиль был осмотрен сотрудниками полиции в его присутствии, левая часть заднего бампера и часть крыла под левой фарой были немного деформированы (том 1 л.д. 119-122).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она проживает по <адрес>, в г.Вяземском с супругом Свидетель №3 У нее в общежитии в

<адрес>, имеется комната №. Около 3-х лет ее супруг пользуется и управляет автомобилем белого цвета «Тойота Карина» госномер № регион, 1999 года выпуска, по устной договоренности с собственником Потерпевший №2 Супруг вписан в страховой полис, как лицо, допущенное к управлению данным автомобилем. Автомобиль супруг все время ставит во дворе дома, где они проживают. На автомобиле имеется сигнализация. У супруга имеется один ключ от замка зажигания, который находится на брелке от сигнализации. 14.03.2021 около 21 часа они с супругом на указанном автомобиле подъехали к общежитию на <адрес>, в г.Вяземском, припарковали автомобиль недалеко от входной двери в общежитие, закрыли его и поставили на сигнализацию. Ключи от автомобиля на брелке от сигнализации супруг положил на подоконник в комнате. Затем примерно через 10-15 минут в комнату зашел их знакомый Бузыцкий Д., который вместе с ними стал пить пиво. Примерно через 15-20 минут она ушла к своей подруге на 3-ий этаж. Супруг оставался в комнате с Бузыцким Д. Когда она вернулась, Бузыцкого уже не было. Со слов супруга ей стало известно, что Бузыцкий Д. возможно совершил угон их автомобиля, ключей от замка зажигания автомобиля и брелка сигнализации в комнате не было. Супруг написал заявление в полицию. Позже она от супруга узнала, что угон автомобиля действительно совершил Бузыцкий Д., который на подоконнике взял ключи от замка зажигания автомобиля вместе с брелком сигнализации, автомобиль был найден в районе остановки на <адрес> в <адрес> (том 1 л.д. 163-166).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он состоит в должности инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Вяземскому району. 14.03.2021 с 20 часов до 08 часов 15.03.2021 он находился в наряде по охране общественного порядка. 14.03.2021 в 23 часа 45 минут ему по рации от оперативного дежурного ОМВД России по Вяземскому району поступило сообщение об угоне автомобиля белого цвета «Тойота Карина» государственный регистрационный номер № регион, 1999 года выпуска, принадлежащего Свидетель №3, с территории общежития, расположенного по <адрес>. Примерно в 00 часов 20 минут 15.03.2021 ему от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что данный автомобиль был обнаружен по ул.Чайкиной в г.Вяземском на автобусной остановке «Прогресс». Он участвовал в осмотре данного автомобиля. На автомобиле имелись в задней части незначительные повреждения. В салоне автомобиля никого не было, двери были закрыты на ключ. После осмотра автомобиля он со следователем проехал в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району, где находился Бузыцкий Д.С., который был задержан участковым и сотрудником уголовного розыска. Со слов сотрудников ему стало известно, что Бузыцкий был задержан возле здания общежития по <адрес>, в г.Вяземском, у него имелись при себе ключи с брелком сигнализации от автомобиля «Тойота Карина» госномер А 162 МВ 27 регион, которые следователь у него затем изъял. Им в отношении Бузыцкого Д.С. был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем без права управления (том 1 л.д. 231-233).

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель №3 был осмотрен участок местности, расположенный около <адрес> в г.Вяземский Хабаровского края, откуда был совершен угон автомобиля «Тойота Карина», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион (том 1 л.д.84-87);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель №3, Потерпевший №2 был осмотрен автомобиль «Тойота Карина», 1999 года выпуска, государственный регистрационный номер № регион, находящийся на участке местности, расположенном в районе <адрес> в г.Вяземском Хабаровского края (том 1 л.д.89-92);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в помещении дежурной части ОМВД России по Вяземскому району у Бузыцкого Д.С. были изъяты ключ от замка зажигания автомобиля с брелком сигнализации, которые Бузыцкий Д.С. выдал добровольно (том л.д.95-97);

Протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2021, согласно которому в присутствии Свидетель № 3 была осмотрена комната 406 по <адрес> в г.Вяземский Хабаровского края, откуда Бузыцкий Д.С. взял ключ замка зажигания автомобиля с брелком сигнализации (том 1 л.д. 104-107);

Протоколом выемки от 22.03.2021, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 был изъят автомобиль «Тойота Карина» госномер № регион с ключом от замка зажигания и брелком сигнализации (том 1 л.д. 128-134);

Протоколом осмотра предметов от 22.03.2021, согласно которому в присутствии свидетеля Свидетель №3 был осмотрен автомобиль «Тойота Карина» госномер № регион с ключом от замка зажигания и брелком сигнализации, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 135-143,144);

Протоколом осмотра места происшествия от 16.03.2021, согласно которому в дежурной части ОМВД России по Вяземскому району, расположенного по ул.Ленина,1, в г.Вяземском Хабаровского края с камеры видеонаблюдения «Безопасный город» была изъята видеозапись на DVD-R диск об угоне автомобиля по ул.Ленина, 26, в г.Вяземском Хабаровского края за 14.03.2021 (том 1 л.д. 110-116);

Протоколом осмотра видеозаписи от 17.04.2021, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №3 была осмотрена видеозапись на DVD-R диске, изъятая 16.03.2021 в дежурной части ОМВД России по Вяземскому району, об угоне автомобиля, совершенном 14.03.2021 в период времени с 22 часов 58 минут до 23 часов 05 минут от дома 26 по ул.Ленина в г.Вяземский Хабаровского края. Диск с видеозаписью признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.208-218, 219);

Протоколом осмотра документов от 17.05.2021, согласно которому осмотрено объяснение Бузыцкого Д.С. от 15.03.2021 о совершенном им угоне автомобиля, которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве доказательств - иных документов (том 2 л.д. 1-4, 5);

Протоколом осмотра документов 20.05.2021, согласно которому осмотрены копия свидетельства о регистрации ТС серии 99 05 № от 21.08.2019 и копия страхового полиса серии ххх №, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств - иных документов (том 2 л.д. 14-22,24).

Исследованные судом доказательства – показания потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами совершения Бузыцким Д.С. вышеуказанных преступлений, поскольку получены в установленном законом порядке, с соблюдением всех прав подсудимого, включая право на защиту, согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга.

Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психическом состоянии, и суд признает Бузыцкого Д.С. по отношению к инкриминируемым ему деяниям вменяемым.

Действия Бузыцкого Д.С. суд квалифицирует по ч.1 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, по ч.1 ст.166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений не имеется.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает общественную опасность совершенных преступлений, то, что преступления относятся к категории небольшой и средней тяжести, учитывает личность подсудимого, ранее судимого, характеризующегося посредственно, учитывает полное признание вины, письменные объяснения с признательными показаниями, данные до возбуждения уголовного дела, в качестве явок с

повинной, наличие малолетнего ребенка, молодой возраст, добровольное возмещение имущественного ущерба по ч.1 ст.158 УК РФ в виде возвращения похищенного имущества как смягчающие наказание обстоятельства, учитывает отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания суд также руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2,43 УК РФ.

Наказание Бузыцкому Д.С. подлежит определению с учётом требований ст.62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, необходимости соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, учитывая предупреждение совершения новых преступлений, суд считает, что подсудимому следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Окончательное наказание Бузыцкому Д.С. подлежит определению с применением ч.2 ст.69 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в виде штрафа с учетом материального положения подсудимого, официально не трудоустроенного, суд не усматривает. Оснований для назначения наказания в виде ограничения свободы и принудительных работ, а также по ч.1 ст.158 УК РФ обязательных и исправительных работ суд также не усматривает.

С учетом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих, при отсутствии отягчающих, характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает возможным исправление Бузыцкого Д.С. без реального отбывания наказания и применяет к Бузыцкому Д.С. положения ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах решается в соответствии с п. 2, 3, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Приговор Индустриального районного суда г.Хабаровска от 22.03.2022 подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск не заявлен.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ с учетом материального положения Бузыцкого Д.С. и его семьи суд считает необходимым частично освободить осужденного от уплаты судебных издержек за участие адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании по назначению суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Бузыцкому Д.С. следует отменить, избрав до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Время содержания Бузыцкого Д.С. под стражей в период с 30.04.2022 по 24.06.2022 включительно должно быть зачтено в срок назначенного наказания.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Признать Бузыцкого Данилу Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.158 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.166 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно наказание Бузыцкому Д.С. назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Бузыцкому Д.С. отменить, избрать до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Освободить Бузыцкого Д.С. из-под стражи в зале суда.

Зачесть Бузыцкому Д.С. в срок назначенного наказания время содержания его под стражей в период с 30.04.2022 по 24.06.2022 включительно в случае отмены условного осуждения.

Обязать Бузыцкого Д.С. в течение месяца с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных, а именно Уголовно-исполнительную инспекцию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства, являться в Уголовно-исполнительную инспекцию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства на регистрацию в дни и периоды, установленные инспекцией, не менять место жительства без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по месту жительства.

Приговор Индустриального районного суда г.Хабаровска от 22.03.2022 исполнять самостоятельно.

Взыскать с Бузыцкого Данилы Сергеевича в доход федерального бюджета судебные издержки за участие адвоката на предварительном следствии и в судебном заседании по назначению суда в размере 15000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу снять ограничения с вещественных доказательств: коробки от пневматического пистолета «UX DX-17», пневматического пистолета черного цвета «UX DX-17 cal.4,5», складного металлического ножа серебристого цвета «хамелеон», складного ножа черного цвета с бордовой накладкой, переданных на хранение потерпевшему Потерпевший №1; автомобиля «Тойота Карина», госномер № регион, ключа от замка зажигания, брелка сигнализации, переданных на хранение свидетелю Свидетель №3; диски DVD-R с видеозаписями от 01.02.2021, 14.03.2021 хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его постановления через Вяземский районный суд Хабаровского края с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника с подачей соответствующих заявлений, либо указав об этом в апелляционной жалобе.

Судья К.А.Матвиевская

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».